

1521846-28.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... mensuração de reprimendas, quanto ao crime de roubo, presente uma causa de aumento e outra de redução de penas.

Começando pela primeira, trata-se de crime majorado pelo concurso de pessoas, de molde que elevo as penas do réu em 1/3, alcançando o cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias multa.

Doutro lado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521846-28.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521846-28.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAYVISON WÍLLIAM BRITO LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

DAYVISON WILLIAM BRITO LIMA foi denunciado e se vê processado pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º, II, c.c. art. 14, II, e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, (i) no dia 23 de setembro de 2022, por volta de 18h, na Avenida Arraias de Araguaia, Aricanduva, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de desígnios com, pelo menos mais quatro agentes não identificados, tentou subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça, a motocicleta Yamaha YZF R3, placa FLZ0859 pertencente a Leonardo Tarrou Ng, somente não consumando o delito, por circunstâncias alheias à vontade comum; e (ii) porque, entre as 11h50 e as 18h, também do dia 23 de setembro de 2022, nesta cidade, recebeu de terceiro não identificado, a motocicleta KTM 200 Duke, placa FAR1H79 pertencente a Willian Silva de Carvalho, ciente de que era produto de crime anterior.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta Escrita à acusação.

Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Nos debates, as partes fizeram seus rogos finais.

É o relatório do quanto necessário.

O pedido é procedente.

Interrogado na etapa policial, o acionado silenciou, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 09).

Em Juízo, negou as acusações.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a Juízo para depor acerca do ocorrido, a vítima do crime de roubo, Leonardo Tarrou Ng, à semelhança do informado na fase policial, declarou que, na data dos fatos estava conduzindo seu motociclo, marca Yamaha, quando, ao adentrar na Av. Arraias do Araguaia, cerca de quatro motociclos lhe passaram e, após breve instante, retornaram a fim de cercá-lo. O depoente conseguiu se desvencilhar e acelerou, mas os condutores dos motociclos foram no seu encalço, perseguindo-o por cerca de cinco/dez minutos. Em dado momento, conseguiu chegar em um posto policial e subiu na calçada para pedir ajuda, instante em que um dos indivíduos que o perseguiam se aproximou e disse: "para a moto; entrega a moto" fazendo menção de que estava armado. Acredita o depoente que os roubadores não perceberam que o local se tratava de um posto policial. Nesta hora, os policiais saíram, o que fez com que os roubadores empreendessem fuga. Na base da Polícia Militar, passou as características físicas dos roubadores que viu e dos motociclos. Ficou no posto policial, até que soube que um dos condutores havia sido preso, sendo, então, encaminhado à Delegacia de Polícia. Em solo policial, confirmou os fatos e reconheceu o motociclo apreendido, marca KTM/200 DUKE, de cor branca, como sendo um daqueles utilizados na empreitada criminosa. Ainda na oportunidade, após descrever as vestes e estatura, reconheceu sem nenhuma dúvida, o ora acusado, DAYVISON, como sendo um dos roubadores. Por fim, não teve nenhum objeto subtraído.

Também em Juízo, Leonardo reconheceu novamente o acusado como sendo um dos autores do crime de tentativa de roubo, acima narrado, ele que estava a bordo da moto KTM DUKE, utilizada no crime.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia o réu anteriormente, não teria interesse de prejudicá-lo, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragoneses Alonso, Madrid; Reus, 1979, p.

290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

A vítima do crime de receptação, Willian Silva de Carvalho, foi ouvida somente na etapa policial (fls. 06), declarando que, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 11h, estacionou seu motociclo, KTM/ 200 DUKE, na Rua Dr. Henrique Calderazzo, Município de Santo André, e, ao retornar, por volta das 11:50, viu que sua moto havia sido subtraída. Imediatamente ligou para Polícia informando o ocorrido, bem como registrou os fatos via B.O. eletrônico. Passadas algumas horas, recebeu ligação de policiais informando sobre a localização do motociclo, havendo um suspeito detido. Dirigiu-se até a Delegacia de Polícia indicada, onde confirmou os fatos. No local, os policiais apresentaram um suspeito, o qual foi submetido a procedimento de reconhecimento, porém, o depoente não o reconheceu como sendo o autor do furto.

E, respaldando os relatos das vítimas, temos as informações prestadas pelos policiais militares envolvidos com a prisão do acionado.

Em Juízo, as testemunhas Alexsandro dos Santos Lopes e Maikon Rodrigo da Silva narraram, em depoimentos absolutamente uníssonos, que estavam em patrulhamento quando foram acionados, via COPOM e uma base da Polícia da Militar, acerca de uma vítima de crime de roubo tentado. Esta havia informado que estava em seu motociclo, quando quatro motocicletas a tentaram fechar com intuito de roubar sua moto. A vítima conseguiu se evadir e se dirigiu até uma base da Polícia Militar, onde descreveu as características físicas dos roubadores e das motocicletas por eles utilizadas. Como os depoentes estavam pelas imediações, ficaram atentos. Em dado momento, pela Av. Luiz Ignácio de Anhaia Melo, avistaram as quatro motocicletas, e ao se aproximarem, todos empreenderam fuga. Foram no encalço de uma das motocicletas, a qual estava com dois indivíduos. Após algum tempo de perseguição, o condutor perdeu o controle e caiu com o motociclo, da marca/modelo KTM/200 DUKE. O garupa conseguiu empreender fuga, enquanto o condutor foi preso, sendo identificado como DAYVISON WILLIAM BRITO LIMA. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com o suspeito, porém, foram informados pelo COPOM que o referido motociclo seria produto de furto, fato registrado via B.O. Eletrônico. Assim, o encaminharam até a Delegacia de Polícia, onde compareceram as vítimas dos crimes de roubo tentado e furto do motociclo.

Neste cenário, dúvida não paira de que o réu praticou o crime descrito na Denúncia, ou seja, de que, no dia e local em questão, unido a outros indivíduos de identidade desconhecida, cerca de quatro ou cinco, abordou a vítima, que trafegava com sua moto na via pública, e, mediante grave ameaça, exigiu a entrega do motociclo Yamaha R3, placas FLZ0859, somente não consumando o crime de roubo por razões alheias às vontades dos criminosos, especialmente pela bem sucedida fuga da vítima, que acabou se deparando com uma base da Polícia Militar, onde pediu ajuda.

Consigno que nada há nos autos a indicar que a vítima ou os policiais militares, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade da vítima ou das testemunhas, ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Assim, tomo seus relatos sem reservas, mormente quando prestados de maneira harmônica e verossímil, em rememoração tranquila dos fatos em audiência.

Com efeito, visualizado pelos policiais militares, ainda unido ao restante do grupo, em diversas motocicletas, o réu partiu em fuga, sendo perseguido, até o momento em que perdeu o controle do veículo e caiu ao solo, sendo detido.

Apresentado em solo policial, foi reconhecido pela vítima, que igualmente reconheceu o motociclo apreendido em poder do acusado como sendo um daqueles utilizados pelo bando. Em juízo, a vítima reconheceu mais uma vez o acionado. Doutro lado, a estória apresentada pelo réu é absolutamente fantasiosa e isolada da prova dos autos, tratando-se de simples tentativa de se esquivar da responsabilidade criminal pelo crime cometido, mormente porque não conseguiu explicar de maneira minimamente plausível porque partiu em fuga ao visualizar os policiais militares.

Desta maneira, conclui-se que o acusado, de fato, praticou a conduta típica e ilícita que lhe é imputada pela acusação, e, tratando-se de indivíduo culpável, a ele recai a responsabilidade criminal pelo ato cometido.

Em tal contexto, resta certo o concurso de agentes, o que faz incidir a circunstância majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Noutro sentido, é igualmente certo que o crime não chegou a se consumar, eis que os criminosos não lograram em momento algum a posse do motociclo pretendido, restando suas ações coartadas antes da subtração, motivo pelo qual responde o acusado pelo delito na modalidade tentada.

Mas não só!

Segundo apurado, a motocicleta conduzida pelo réu, e utilizada para o cometimento do crime acima, bem como para a fuga, cuidava-se de produto de furto ocorrido no mesmo dia 23 de setembro de 2022, por volta das 11h50min.

Ou seja, estava o acionado na posse direta de um veículo que havia sido subtraído no mesmo dia, apenas poucas horas antes, com o qual encetou participação ativa em crime de roubo de outra moto.

Indagado em Juízo, não forneceu explicação apta a justificar de maneira minimamente convincente a posse de veículo alheio, produto de crime, não sabendo informar de quem ou por quanto o adquiriu. Também deixou de apresentar documentação que legitimasse a posse do bem.

Não bastasse, como já dito, ainda utilizou o motociclo furtado para a prática de novo crime, de roubo em concurso de agentes.

Tais circunstâncias, no meu modesto sentir, indicam, com segurança, que o réu efetivamente sabia da origem criminosa da moto.

É certo que a jurisprudência, fazendo uma análise dos elementos do tipo do art. 180 do CP, salienta a necessidade de se perquirir, além do elemento subjetivo do tipo, o real estado que animou a conduta do agente, ou seja, a sabença do autor do delito quanto à origem espúria do bem.

Porém, como ressaltado nos pretórios, aludido estado de ânimo, por ser composto subjetivo, é de difícil aferição, consignando, pois, que os demais elementos de prova, circunstâncias do crime e conduta do agente, têm grande relevância para chegar-se à certeza quanto a seu conhecimento sobre a origem do bem receptado.

Vale lembrar, ainda, que a caracterização do dolo no crime de receptação é difícil, pois a transação, na maioria das vezes, é realizada sem testemunhas externas, sendo de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o Julgador a lançar mão de indícios (Apelação nº 1.270.887/2 -

Cafelândia- 7ª Câmara - Relator: Pinheiro Franco - 08/11/2001- V.U. - Voto nº

4.144), sendo certo que o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portar admissível a condenação pelo delito do 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes ao fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri -Câmara

- Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art. 180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito. (Apelação nº 1.319.267/0 - Bauru - 1ª Câmara - Relator: Silveira Lima - 5.12.2002 - V.U. - Voto nº 6.425).

Ademais, sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadriñar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida (Apelação nº 805.737/1, Julgado em 12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 22/354).

Desta forma, pelas circunstâncias em que se deram os fatos, não há como negar a ciência do réu quanto à origem espúria do bem que tinha na sua posse imediata. Confira-se: Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição. (Apelação nº 1.034.613/2, Julgado em 05/12/1.996, 15ª Câmara, Relator: - Carlos Biasotti, RJTACRIM 34/235).

Também resta provado o elemento específico do tipo, consubstanciado na locução "em proveito próprio ou alheio".

De mais não se precisa, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Assim, deve o acusado responder pela prática dos crimes de roubo tentado em concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como de receptação dolosa, conforme dispõe o art. 180, caput, do mesmo diploma legal.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase de mensuração das reprimendas, entendo que os crimes não exacerbam o grau de reprovabilidade insito aos tipos penais violados.

Entretanto, a certidão de fls. 36, da Vara da Infância e Juventude, registra a existência de três processos anteriores pela prática de atos infracionais, o que revela personalidade desajustada do réu, tendente à prática de ilícitos - especialmente em se tratando o acusado de indivíduo que recém atingiu a maioridade e já se vê novamente envolvido na prática de crimes - , circunstância que não pode ser desconsiderada pelo magistrado, especialmente em virtude do princípio da individualização da pena, e à vista do quanto determina o art. 59 do Código Penal. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

A propósito, não se pode ignorar a personalidade desvirtuada do réu diante de anterior envolvimento em atos infracionais (fls. 27), sendo remansosa a jurisprudência no sentido de que, "2. Embora o envolvimento anterior em atos infracionais não possa ser considerado como maus antecedentes, pode ser valorado como personalidade desfavorável, o que é suficiente para justificar o aumento de pena procedido na primeira etapa da dosimetria. Precedentes" (STJ, HC 169755/DF, Relator Ministro ADÍLSON VIEIRA MACABU).

"2. Embora o envolvimento anterior em atos infracionais não possa ser considerado como maus antecedentes e tampouco se preste para induzir a reincidência, demonstra a inclinação do acusado para a prática delitiva, o que é suficiente para justificar o aumento de pena procedido na primeira etapa da dosimetria" (STJ, HC 146684/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI).

"1. Os atos infracionais praticados pelo paciente não foram considerados como maus-antecedentes, como afirma a impetrante, apenas e tão-somente serviram de base para o sentenciante concluir pela existência de personalidade desvirtuada e voltada para o crime; tal circunstância, aliada à má-conduta social e à periculosidade evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, é suficiente para justificar a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes do STJ" (STJ, HC 84052/DF, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA).

Assim, fixo as penas-base de cada um dos crimes em patamar 1/6 superior ao mínimo legal, atingindo, (i) para o crime de roubo, o cumprimento de pena privativa de liberdade de quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a onze dias multa, no mínimo, e, (ii) para o crime de receptação, a pena de um ano e dois meses de reclusão, além de onze dias multa. Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes.

Doutro lado, presente a atenuante decorrente da menoridade relativa, eis que o acionado possui 18 anos de idade, reduzo as reprimendas de cada um dos delitos, retornando as penas aos seus patamares mínimos previstos em lei, atendendo-se aos termos da súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Em última fase de mensuração de reprimendas, quanto ao crime de roubo, presente uma causa de aumento e outra de redução de penas.

Começando pela primeira, trata-se de crime majorado pelo concurso de pessoas, de molde que elevo as penas do réu em 1/3, alcançando o cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias multa.

Doutro lado, o crime restringiu-se à tentativa, de maneira que, analisando o iter percorrido pelo agente, entendo que as penas devem ser reduzidas à fração de metade, chegando à reprimenda de dois anos e oito meses de reclusão e pagamento de seis dias multa.

Outrossim, não havendo causas de aumento ou diminuição relacionadas ao delito de receptação, suas penas devem se somar às aplicadas pelo crime de roubo, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, na medida em que praticados os fatos mediante ações diversas, em contextos e modos de execução autônomos.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) dias multa, fixados no mínimo legal.

O réu cumprirá a pena corporal aplicada no regime inicial fechado.

Justifico.

À evidência estamos diante de crimes de extrema gravidade (roubo e receptação), os quais são crescentes na capital, assolando a vida diária das pessoas, colocando a comunidade ordeira em verdadeiro pânico, obrigando os comunas a manterem-se atrás das grades das casas e edifícios em verdadeira clausura, na vã tentativa de atravessar o tempo em que vivemos imunes às investidas de personalidades mal formadas que não hesitam em avançar no patrimônio alheio, desapossando as pessoas de seus pertences.

A submissão da vítima a tal tipo de ataque a traumatiza de forma irreversível, gravando uma nódoa indelével e desagradável em sua memória, o que importa, também, na visualização de alcance a seus familiares, sem cogitar-se no desfalque patrimonial.

Daí a insuperável ponderação do Juiz Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior in Em torno do roubo, Editora Millennium, pg. 23, in verbis: Os juizes dotados de sensibilidade humana e atentos às inquietações da população ordeira; os juizes que não se encerram em torres de marfim e mantêm responsavelmente olhos e ouvidos abertos ao que se passa na sociedade a que servem; os Juizes que têm olhos de ver e, por isso mesmo, se escandalizam, também como pais de família, com a temibilidade mais e mais aguda e desenfreada dos malfeitores; os juizes que se recusam a ignorar que os cidadãos pacatos são alcançados pelos rapinantes onde quer que estejam: no recesso de seus lares, nos seus meios de transporte, nos logradouros públicos, nos templos, em seus locais de trabalho etc.; esses juizes estão perfeitamente compenetrados da superlativa gravidade do roubo, classificação que só um alienado ousaria impugnar. Daí ser fato comum justificarem a imposição de regime fechado pela só e bastante consideração de constituir o roubo um delito grave, haja vista que severamente apenado (embora não tanto quanto devera).

Afora tal ponderação, não se mostra necessário verter rios de tinta a identificar que o delito de roubo revela extrema periculosidade do agente. A audácia dos ladravazes é cada vez maior, reclamando do Poder Judiciário especial atenção, por certo severa e em pronta resposta àqueles que são condenados pela prática de tão grave comportamento criminoso.

Importante, ainda, que o delito de receptação fomenta a prática de outros crimes graves, como o roubo em comento.

Vale observar, ainda, que, em que pese seja o réu tecnicamente primário, possui três condenações junto à Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais, em período não muito distante (fls. 36) – mesmo porque, conta o réu com pouco mais de 18 (dezoito) anos de idade – circunstância esta desfavorável, que foi inclusive considerada na primeira fase da dosimetria, tudo a demonstrar ser absolutamente insuficiente a sua colocação no regime inicial aberto, na medida em que as anteriores reprimendas (medidas socioeducativas) não surtiram qualquer efeito no sentido de retirar o acusado da senda delitativa.

Ao contrário, recém atingida a maioridade, já se vê o réu envolvido com a Justiça Criminal.

Bom ponderar, ainda, que, utilizando moto furtada naquela mesma data, no período da tarde se envolveu em prática de crime de roubo com elevado grupo de componentes criminosos, em ação astuta, sem freios, tanto que ele e seu grupo seguiram a vítima até a base policial onde aquela pediu socorro, em verdadeira mostra de destemor. Vai daí, então, que entendo que o regime mais gravoso, se revele como único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, tendo o condão de reprimir a prática, e trazer ao réu um senso de responsabilidade de seus procedimentos, ensejando um espaço para reavaliação de suas condutas.

Outrossim, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em se tratando de indivíduo condenado por crime cometido mediante grave ameaça à pessoa.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu DAYVISON WILLIAM BRITO LIMA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária de 16 (dezesesseis) dias multa, fixados estes no patamar mínimo previsto em lei, por infringência ao disposto no artigos 157, §2º, II, c.c. art. 14, II, e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar do acionado, consubstanciados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de forma que mantenho a custódia do acusado, caso pretenda a via recursal.

Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei

Federal nº 11.419/06